

موجز لمحام سعودي مختص بالملكية الفكرية — فلاي قাকা (Fly GACA) (PO-1 و PO-2)

آخر تحديث 21-06-2026

المالك Founder

active

الحالة

النوع brief

القسم legal-02

أعدّه: الكاتب عادل الصبيعي — المؤسس، فلاي قাকা التاريخ: 23 مايو 2026 الموضوع: مسألتان متعلقتان بالملكية الفكرية تعوقان الإطلاق — (1) حق إعادة توزيع وفهرسة المطبوعات الرسمية السعودية للطيران، و(2) مشروعية وقابلية حماية اسم "Fly GACA".

كيفية استخدام هذا الموجز

كُتبت هذه الوثيقة لمحام سعودي مؤهل في الملكية الفكرية. وهي تصف مشروعاً، وتعرض مسألتين قانونيتين محددين تعوقان أول إطلاق عليّ له، وتلخص بحثنا المكتبي الخاص في كلّ منهما، وتورد النقاط الدقيقة التي نحتاج فيها إلى رأي مهني.

كل ما ورد في أقسام "فهمنا" أدناه هو بحث مكتبي من غير محام. وهو ليس معتقداً عليه كاستشارة قانونية وقد يكون خاطئاً — يُرجى تصحيحه. ونشكّن الحصول على رأي مكتوب يتناول الأسئلة المرقّمة في القسمين 4 و 5. والسؤالان وثيقا الصلة ونودّ معالجتهما معاً، مع تقدير للأتعاب.

1. عن فلاي قাকা

فلاي قাকা منصة رقمية تعليمية ومكتبة مرجعية للطيران المدني السعودي. وغرضها مساعدة الطيارين ومدربي الطيران والطلاب والمشغلين في المملكة على الدراسة والبقاء على اطلاع. وتقوم بأمرين:

- مكتبة إلكترونية مجانية قابلة للبحث للوائح الطيران السعودية والمواد الرسمية ذات الصلة.
- مساعدة دراسة بالذكاء الاصطناعي مدفوع ("Captain Adel") يجيب عن أسئلة الطيران ويستشهد بمصادره، مخصص للمشاركين الأفراد، وعلى أساس قطاع الأعمال (B2B)، لمدارس الطيران التي تشتري الوصول للطلاب.

تهدف خاصيتان لهذا الموجز:

- إنها غير رسمية صراحةً. فلاي قাকা غير منتسبة إلى الهيئة العامة للطيران المدني ("GACA")، ولا مدعومة منها، ولا متصلة بها. ويُقصد أن تحمل كل صفحة إخلاء مسؤولية بارزاً بهذا المعنى، يفيد بأن المصدر الموثوق لأي لائحة هو دائماً الهيئة العامة للطيران المدني، وأن على المستخدمين التحقق إزاء أحدث مطبوعة رسمية لها. والمنصة موضوعة بوصفها أداة دراسة تعليمية، وليست أبداً مصدراً تشغيلياً أو رسمياً.
- إنها مشروع تجاري. ستكون هناك اشتراكات مدفوعة ومبيعات للأعمال لمدارس الطيران. ويهدف هذا لأن بعض الأذونات القائمة للاستخدام الشخصي أو غير التجاري قد لا تمتد لتشمل خدمة تجارية.

2. ما نعتزم بناءه، ولماذا يعوقه هذان السؤالان

أول إصدار علني هو المكتبة والبحث فقط — بلا حسابات، بلا ذكاء اصطناعي، ويتبع مساعد الذكاء الاصطناعي في مرحلة لاحقة. ولشحن أيٍّ منهما، يجب أن نحسم أمرين:

1. حقوق المحتوى. المكتبة مفيدة فقط إذا احتوت على النصوص التنظيمية الفعلية. نحتاج إلى معرفة ما إذا كان يجوز لنا استضافة نسخ من بعض الوثائق الرسمية السعودية للطيران على موقعنا التجاري، أم أن علينا بدلاً من ذلك الربط بنسخ الهيئة العامة للطيران المدني نفسها.

2. الاسم. المنصة موسومة حالياً بـ "Fly GACA"، على النطاق flygaca.com. ويشير الاسم عمداً إلى الموضوع (لوائح الهيئة العامة للطيران المدني)، لكن "GACA" هي تسمية جهة حكومية سعودية، ونحتاج إلى معرفة ما إذا كان استخدامها كعلامة تجارية مشروعاً وما إذا كان يمكن حمايتها.

الإجابة الخاطئة على أيٍّ منهما مكلفة: يرفع نظام حقوق المؤلف الجديد الغرامة القصوى للتعدي إلى مليون ريال سعودي (ر.س)، ومشكلة اسم تُكتشف بعد الإطلاق تعني إعادة تسمية. ونفضّل الحصول على نصيحة واضحة الآن.

3. متن المحتوى — ما نقترح استخدامه، في ثلاث طبقات

صنّفنا سلفاً المادة التي نريد استخدامها في ثلاث طبقات. ونعرض ذلك كي ترى تماماً ما نقترح فعله وما لا نقترحه.

الطبقة أ — مطبوعات الهيئة العامة للطيران المدني الرسمية التي نقترح استضافتها (نسخ كاملة):

- GACAR — لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني عبر "أجزاء" كثيرة. وهذه لوائح صادرة عن جهة حكومية.
- دليل المعلومات الجوية السعودي (AIP) — دليل المعلومات الجوية للمملكة العربية السعودية، وهو مطبوعة حكومية رسمية. (ملاحظة: يتغير الـ AIP كل دورة AIRAC مدتها 28 يوماً؛ وكل بند مصدره الـ AIP نعرضه سيحمل تاريخ سريان وإشعاراً واضحاً "ليس للاستخدام التشغيلي — تحقق من الـ AIP الحالي وإشعارات الطيران ("NOTAM"
- المنشورات الإرشادية للهيئة العامة للطيران المدني والإرشادات الرسمية المماثلة المنشورة من قبلها.

الطبقة ب — موادنا الأصلية التي سنستضيفها (لا مسألة حقوق طرف ثالث):

- ملاحظات فلاي فاكا التدريبية وشروطاتها وأسئلة الاختبارات الخاصة بها، المؤلفة منا. ولن نكشط أو نعيد استخدام بنوك أسئلة طرف ثالث أو مواد دراسة تجارية.

الطبقة ج — مواد طرف ثالث لن نستضيفها — الاستشهاد والربط فقط:

- ملحق منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) (حقوق مؤلف منظمة الطيران المدني الدولي).
- أدلة الطائرات — دليل تشغيل الطيار (POH) / دليل رحلات الطائرة (AFM) (حقوق مؤلف مصنعي الطائرات).

- بالنسبة لهذه، يستشهد بها المساعد فقط ويوجّه المستخدم إلى المصدر الرسمي؛ ولن يعيد إنتاجها أبداً ولن يقدم نفسه أبداً بديلاً عن دليل تشغيل الطيار / دليل رحلات الطائرة.
- يتعلق السؤالان 1 و2 أدناه بالطبقة أ. وتعالج الطبقة ج في السؤال 1 (g) بسبب استثناء الذكاء الاصطناعي الجديد.

4. السؤال 1 — هل يجوز لنا إعادة توزيع وفهرسة المطبوعات الرسمية السعودية للطيران؟

فهمنا (بحث مكتبي — يُرجى التحقق أو التصحيح)

- يستثني نظام حقوق المؤلف الحالي (المرسوم الملكي رقم م/41، 2003) من حماية حقوق المؤلف "الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقيات الدولية وغيرها من الوثائق الرسمية، وترجماتها الرسمية"
- يُبقي نظام حقوق المؤلف الجديد (الذي أقرّه مجلس الوزراء في 27 يناير 2026، ونُشر في أم القرى في 13 فبراير 2026، ويسري في نحو 12 أغسطس 2026، أي 180 يوماً بعد النشر) على هذا الاستثناء — فهو يستثني صراحةً الأنظمة الرسمية والنصوص الرسمية (التشريعية والإدارية والقضائية) من الحماية.
- على هذا الأساس، فإن قراءتنا المبدئية هي أن أجزاء GACAR — كونها لوائح صادرة عن جهة حكومية — تقع داخل الاستثناء وليست محمية بحقوق المؤلف، لإعادة استضافتها لا تتطلب ترخيصاً البتة. ونحن أقل يقيناً بشأن الـ AIP والمنشورات الإرشادية: فهي مطبوعات رسمية للهيئة العامة للطيران المدني ويُرجّح كثيراً أن تقع تحت الاستثناء نفسه، لكننا نريد تأكيد ذلك.
- نفهم أن شروط استخدام موقع الهيئة العامة للطيران المدني تسمح بتنزيل المحتوى لـ "الاستخدام الشخصي و/أو غير التجاري" فقط. وقراءتنا أنه، لأن الوثائق الأساسية مستثناة من حقوق المؤلف، فإن شروط الموقع تلك لا تتحكم في ما إذا كان يجوز لنا استضافة النصوص — لكن قد تُثار ضدنا حجة الشروط التعاقدية ونريد رأيك.
- يضيف النظام الجديد أيضاً استثناءً للذكاء الاصطناعي يجيز إعادة إنتاج المصنّفات المنشورة بصورة مشروعة لتطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، رهنًا بثلاثة شروط (النشر المشروع؛ الاكتساب المشروع للنسخة؛ قصر النسخ على ما هو ضروري للغرض). أما نطاقه — وبخاصة ما إذا كان يشمل منتجات الذكاء الاصطناعي التجارية — فينتظر اللائحة التنفيذية للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

الأسئلة

يُرجى النصح، بمعالجة كلّ من نظام 2003 الحالي ونظام 2026 المقبل:

- أ. هل يشمل استثناء الوثائق الرسمية / الأنظمة الرسمية من حقوق المؤلف أجزاء GACAR. بحيث يجوز لفلاي قাকা استضافة نسخ كاملة قابلة للبحث منها على موقع تجاري دون ترخيص؟
- ب. هل يشمل الاستثناء نفسه الـ AIP السعودي والمنشورات الإرشادية للهيئة العامة للطيران المدني؟ وإن اختلفت معاملتها عن GACAR، فيُرجى بيان كيف.
- ج. إذا كانت الوثيقة مستثناة من حقوق المؤلف، فهل يمكن للهيئة العامة للطيران المدني مع ذلك تقييد استضافتنا لها عبر شروط استخدام موقعها (الاستخدام الشخصي / غير التجاري فقط)؟ وهل يلزمنا فعل التنزيل من gaca.gov.sa بتلك الشروط، وهل يغيّر الحصول على النصوص ذاتها من مصدر آخر التحليل؟

د. هل ثمة قيود غير متعلقة بحقوق المؤلف قد تمنع إعادة الاستضافة أو تحدّ منها — مثل: العلامات التجارية أو الشعارات أو الرموز الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني والواردة داخل الوثائق؛ أي حق قاعدة بيانات / تجميع في مجموعة الهيئة العامة للطيران المدني أو ترتيبها للمادة؛ قواعد قطاعية بشأن إعادة إنتاج أو تمثيل معلومات الطيران الرسمية؛ أو أي قاعدة تمنع إحداث انطباع مضلل بالطابع الرسمي؟

هـ. بالنسبة لـ AIP تحديدًا: هل ثمة قواعد — بموجب النظام السعودي أو إطار الملحق 15 لمنظمة الطيران المدني الدولي كما تطبقه الهيئة العامة للطيران المدني — تقيّد إعادة إنتاج محتوى الـ AIP من طرف ثالث، فوق حقوق المؤلف؟ وهل إشعارات تاريخ السريان و"ليس للاستخدام التشغيلي" المقترحة كافية، أم يلزم المزيد؟

و. ما أكثر الأوضاع أمانًا مؤقتًا؟ نحن مستعدون لإطلاق أول إصدار بوصفه فهرس روابط مباشرة يوجّه المستخدمين إلى نسخ الهيئة العامة للطيران المدني، بدلاً من استضافة النصوص، حتى نحصل على براءتك. هل توافق على أن هذا النهج المؤقت يحمل مخاطرة لا تُذكر؟

ز. استثناء الذكاء الاصطناعي: هل ينطبق استثناء الذكاء الاصطناعي الجديد في المادة 26 على مساعد ذكاء اصطناعي تجاري مثل Captain Adel؟ وهل يساعدنا في مواد الطبقة ج (ملاحق منظمة الطيران المدني الدولي / المعايير والممارسات الموصى بها وأدلة الطائرات) إذا استوعبناها للاسترجاع والاستشهاد فقط ولم نعد إنتاجها أبدأً للمستخدمين؟ وكيف ينبغي أن نفسّر "النسخة المكتسبة بصورة مشروعة" و"المقتصرة على ما هو ضروري" لمسار توليد معزز بالاسترجاع يخزّن مقاطع نصية ومتجهات تضمين؟

ح. هل توصي بأن نلتزم توضيحاً مكتوباً أو عدم ممانعة من الهيئة العامة للطيران المدني نفسها (مثل مكتب إدارة البيانات لديها) — وإن كان كذلك، فهل ذلك مستحسن قبل الإطلاق أم غير ضروري في ضوء تحليل استثناء حقوق المؤلف؟

5. السؤال 2 — هل يمكننا أن نستخدم بصورة مشروعة، وأن نحمي، اسم "Fly GACA"؟

فهمنا (بحث مكتبي — يُرجى التحقق أو التصحيح)

- يحظر نظام العلامات التجارية السعودي تسجيل العلامات التي تتألف من شعارات أو أعلام أو رموز عامة أو أسماء/تسميات خاصة بالمملكة، والعلامات السعودية الرسمية ما لم تُؤدّن بها الجهة المالكة لها؛ وقد ترفض الهيئة السعودية للملكية الفكرية أيضاً العلامات ذات العناصر المضلّة أو التي توحى بمصادقة رسمية.
- "GACA" هي التسمية المعروفة لجهة حكومية سعودية. وقراءتنا المبدئية بناءً على ذلك أن "Fly GACA" قد يكون غير قابل للتسجيل كعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وأنه حتى الاستخدام غير المسجّل قد يحمل تعرضاً لانتحال الصفة / التضليل لأن الاسم يتكئ على هوية الجهة.
- نفهم أن إخلاء المسؤولية بشأن الطابع الرسمي يقلّل الالتباس لكنه لا يعالج، بمفرده، اسماً مضللاً في مجمله.
- نرى ثلاثة مسارات ممكنة ونودّ توصيتك: (1) الإبقاء على "Fly GACA"، مع قبول أنه قد يكون غير قابل للتسجيل، والتخفيف بإخلاءات مسؤولية بارزة؛ (2) الإبقاء على "Fly GACA" فقط كعبارة وصفية وتسجيل علامة أساسية مختلفة؛ (3) إعادة تسمية الاسم الأساسي إلى اسم لا يتضمن "GACA".

الأسئلة

أ. هل يمكن تسجيل "Fly GACA" كعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في ضوء المحظورات أعلاه؟ وإن لم يكن، فيُرجى تحديد سبب (أسباب) الرفض المحدد.

ب. بمعزل عن قابلية التسجيل، ما مخاطرة استخدام "Fly GACA" كعلامة تجارية غير مسجلة لخدمة تعليمية تجارية — مثل انتحال الصفة، أو التضليل، أو اعتراض أو إجراء إنفاذ من الهيئة العامة للطيران المدني، أو إجراء من الهيئة السعودية للملكية الفكرية / تنظيمي؟ وكيف تقيّم تلك المخاطرة؟

ج. هل يقلل إخلاء مسؤولية بارز ومتكرر بشأن عدم الانتساب والطابع غير الرسمي تلك المخاطرة قليلاً جوهرياً؟ وهل يكفي بمفرده في أي حال؟

د. من المسارات الثلاثة أعلام، أيها تنصح به، ولماذا؟ وإن نصحت بإعادة التسمية أو خفض الاسم، فهل ثمة قيود ينبغي احترامها عند اختيار اسم جديد (مثل الاستخدام الوصفي لـ "GACAR" أو "لوائح GACA" في النصوص التسويقية أو نص الصفحة، خلافاً لاستخدامها في العلامة التجارية نفسها)؟

هـ. هل يُعاقل الاستخدام الوصفي / التعريفي لـ "GACA" و"GACAR" — مثل "مكتبة مجانية للوائح GACAR" — معاملةً مختلفة عن استخدام "GACA" في اسم العلامة التجارية؟ نوّد الاستمرار في الإشارة إلى اللوائح باسمها الفعلي حتى لو تغيّرت العلامة التجارية.

و. هل يمكن للهيئة العامة للطيران المدني أن تطالب بحقوق على "GACA" بذاتها (بوصفها اختصاراً أو تسمية جهة) ضدنا، بمعزل عن أي تسجيل لعلامة تجارية؟

ز. "Captain Adel" هو العلامة التجارية لمساعدنا بالذكاء الاصطناعي. وهو أيضاً اللقب والاسم الحقيقي للمؤسس (الكابتن عادل الصبيعي). هل "Captain Adel" قابل للتسجيل كعلامة تجارية، وهل ترى أي تعارض أو عائق؟ يُرجى الإشارة إلى ما إذا كان يُنصح بإجراء بحث للتحقق.

ح. أسماء النطاقات: نملك ونستخدم flygaca.com . (1) هل ثمة مخاطرة قانونية في الاستمرار باستخدام نطاق يتضمن "gaca"؟ (2) قد نرغب لاحقاً في flygaca.sa ؛ نفهم أن نطاق .sa يتطلب كياناً سعودياً بسجل تجاري، وأن مركز المعلومات الوطني السعودي (SaudiNIC) يراجع العلاقة بين الاسم والمسجل — هل يُرَجَّح رفض نطاق .sa يتضمن "gaca"؟ (3) سَجَّلنا captadel.com للعلامة التجارية "Captain Adel" — يُرجى الإشارة إلى أي إشكال في استخدامه.

6. القيود والتفضيلات وموقفنا من المخاطر

- نحن متحفّظون إزاء المخاطر ونفضّل التأجيل أو التعديل على الإطلاق على أساس مشكوك فيه. والتوصية المحافظة مرّجّب بها.
- نحن مستعدون لإطلاق المكتبة كفهرس روابط مباشرة (دون استضافة النصوص) كإجراء مؤقت عديم المخاطرة بانتظار نصيحتك في السؤال 1.
- الوضع التعليمي غير الرسمي للمنصة ثابت وغير قابل للتفاوض؛ وسنعرّزه على كل سطح.
- يتعامل المشروع أيضاً مع بيانات شخصية ويجب أن يمثل لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) السعودي؛ والبيانات مستضافة في المملكة. ولا يلتبس في هذا الموجز نص بشأن PDPL، لكن يُرجى الإشارة إلى ما إذا

كان أي شيء في السؤالين 1-2 يتفاعل معه.

- سنسجل قريباً كياناً قانونياً سعودياً؛ ويعتمد اسم الكيان على نصيحتك في السؤال 2، فهذه الخطوة موقوفة بانتظار هذا الرأي.

7. ما نودّ الحصول عليه منك

1. رأي مكتوب يتناول الأسئلة المرقّمة في القسمين 4 و5، مع توصية واضحة بالخلاصة بشأن (أ) الاستضافة مقابل الرابط المباشر للمكتبة، و (ب) أيّ من مسارات الاسم الثلاثة يُتخذ.
2. تقدير للأتعاب لذلك الرأي، ويفضّل أن يكون بأتعاب ثابتة.
3. ملاحظة بأيّ تعارض في المصالح — وبخاصة ما إذا كانت شركتكم تمثّل الهيئة العامة للطيران المدني أو الجهات الحكومية ذات الصلة.
4. إشارة إلى ما إذا كان أي سؤال يحتاج إلى انتظار اللائحة التنفيذية للهيئة السعودية للملكية الفكرية لنظام حقوق المؤلف لعام 2026، وإن كان كذلك، فما الذي يمكننا فعله بأمان في غضون ذلك.

8. المراجع (بحثنا المكتبي — لتيسيرك، وليست مرجعاً ذا حجّية)

- نظام حقوق المؤلف السعودي، المرسوم الملكي م/41 (2003) — WIPO Lex: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/3593>
- نظام حقوق المؤلف السعودي 2026، التغييرات الرئيسية — Gowling WLG (مع الغزاوي وشركاه): <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2026/saudi-arabia-copyright-law-2026>
- نظام حقوق المؤلف الجديد في المملكة العربية السعودية — A&O Shearman: <https://www.aoshearman.com/en/insights/saudi-arabias-new-copyright-law-key-changes-and-implications>
- المملكة العربية السعودية تصدر نظام حقوق مؤلف جديداً — CWB: <https://cwbip.com/insights/news/2026/saudi-arabia-issues-new-copyright-law-key-provisions-and-practical-implications>
- نظام العلامات التجارية — Saudipedia: <https://saudipedia.com/en/article/2612/government-and-politics/systems/law-of-trademarks>
- لوائح تسجيل أسماء النطاقات السعودية — SaudiNIC: <https://help.nic.sa/en/regulation>
- الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني: <https://gaca.gov.sa/en>

أعدّ هذا الموجز بمساعدة بحثية وهو ليس بذاته استشارة قانونية. ويُقصد به مساعدة محام سعودي مختص بالملكية الفكرية على إصدار رأي مركز بكفاءة.